

VOTRE DOSSIER PRATIQUE

Dossier Notaire

Le rendez-vous peut durer une heure. Le regret d'avoir oublié la seule information décisive peut durer des années.

Madeleine arrive avec une chemise gonflée de papiers et trois questions retenues de mémoire. À la troisième minute, le rendez-vous s'arrête sur ce qui manque : la date exacte d'une donation, le dernier avenant du contrat et l'acte qui précise la propriété de la maison. Le sujet qu'elle voulait absolument régler n'est même pas abordé. Elle repart avec une nouvelle liste et un second rendez-vous à organiser. Selon l'étude et la nature du travail demandé, ce nouvel échange, les recherches ou une consultation écrite peuvent aussi entraîner des honoraires supplémentaires.

Le problème n'est ni son sérieux ni la compétence du notaire. Un professionnel ne peut pas analyser le fait qu'on oublie de lui signaler. Le Dossier Notaire transforme la pile et les souvenirs en inventaire, questions et compte rendu : vous voyez ce qui manque avant le rendez-vous, quand il est encore temps de le retrouver.

Ce que vous refuserez désormais de laisser au hasard

- Voir avant le rendez-vous la pièce absente qui aurait pu bloquer l'échange.
- Présenter votre famille, vos biens et les aides passées sans laisser votre mémoire décider de ce qui sera examiné.
- Conserver les réponses, le responsable et la prochaine date pour éviter que le rendez-vous disparaisse dans des notes inutilisables.

Ce dossier est fait pour vous si le rendez-vous vous inquiète déjà

- Vos documents sont répartis entre plusieurs tiroirs, classeurs ou membres de la famille.
- Vous avez peur de payer un rendez-vous sans réussir à poser toutes vos questions.
- Vous ne voulez plus terminer un échange important avec des notes illisibles et aucune prochaine étape.

Votre raccourci : ne préparez pas tout, préparez ce qui sera demandé

Commencez par le cas guidé de Claire et Marc. Reprenez leur logique de classement, puis adaptez chaque ligne à votre situation. Écrivez « à retrouver » plutôt que d'inventer une date : un vide visible avant le rendez-vous est moins dangereux qu'un souvenir présenté comme un fait. Demandez aussi dès la prise de rendez-vous ce qui est inclus, ce qui pourrait être facturé et si un écrit ou un échange supplémentaire nécessite un devis.

Les cas illustratifs montrent comment utiliser les supports. Adaptez uniquement les champs correspondant à votre situation et conservez-les chez vous.

VOTRE PARCOURS

Les supports qui empêchent votre rendez-vous de tourner à la chasse aux papiers

Un exemple de dossier rempli

Mon inventaire patrimonial

Ma fiche famille

Les 12 pièces à apporter chez votre notaire

Le message de prise de rendez-vous

Mon compte-rendu de rendez-vous

Utilisez les signets du PDF pour rejoindre directement la question qui vous concerne. Ce n'est pas un cours à mémoriser : une information manquante devient une demande précise à faire.

FICHE PRATIQUE

Un exemple de dossier rempli

Devant une feuille vide, vous pouvez avoir l'impression de ne pas savoir commencer. Le cas guidé de Claire et Marc vous montre comment sortir de cette hésitation.

Ce que vous allez comprendre : Séparer une priorité, un fait confirmé, une pièce manquante et une question.

Notre objectif

Comprendre comment chacun pourrait rester dans le logement si l'autre décédait.

Ce que nous savons

Nous sommes mariés et avons deux enfants communs. Nous avons retrouvé l'acte d'achat de la maison et un relevé d'épargne. La valeur de la maison doit être datée et les quotes-parts vérifiées.

Ce qui nous manque

Confirmation du régime matrimonial, éventuelles dispositions entre époux, historique des donations et documents d'assurance-vie.

Nos trois questions

- À qui appartient quoi aujourd'hui ?
- Quels seraient les droits de chacun au premier décès ?
- Quels coûts, contraintes et protections comportent les options envisagées ?

Notre message

Bonjour, nous souhaitons préparer notre transmission en comprenant d'abord la protection de chacun dans le logement. Pouvez-vous nous indiquer les pièces utiles, le canal sécurisé pour les transmettre et le coût du rendez-vous ou de l'étude ? Merci.

Après le rendez-vous

Nous notons les réponses confirmées, les pièces complémentaires et la prochaine démarche. Une option discutée n'est pas une décision prise. Nous ne signons rien uniquement pour terminer un dossier.

FICHE PRATIQUE

Mon inventaire patrimonial

Vous savez ce que vous avez construit, mais les informations sont dispersées. Cet inventaire vous aide à les retrouver sans confondre souvenir et justificatif.

Ce que vous allez comprendre : Relier chaque bien ou engagement à un document, une date et une information à confirmer.

Établi par

Le

1. L'immobilier

Adresse du bien	Valeur estimée	Mode de détention	Acquis en

Mode de détention : bien propre, communauté, indivision (avec quelle quote-part), nue-propriété ou usufruit déjà séparés, parts de société.

2. Les comptes et l'épargne

Établissement	Type de compte	Solde approximatif	Titulaire

3. Les contrats d'assurance-vie

Compagnie	N° de contrat	Montant	Versé avant / après 70 ans

Les dates de versement sont un repère parmi d'autres. Si l'historique manque, inscrivez « à demander » : n'inventez pas de répartition avant et après 70 ans.

4. Le reste

Nature	Valeur estimée	Où se trouve la pièce justificative

Véhicules, parts de société, objets de valeur, prêts consentis à un proche, terrains, bois et forêts.

5. Ce que je dois

Créancier	Nature de la dette	Capital restant dû

6. Les totaux

Total de ce que je possède

Total de ce que je dois

Différence indicative actif / dettes pas automatiquement la masse successorale

Les valeurs portées ici sont des estimations personnelles, sans valeur d'expertise. Le notaire les fera confirmer pour les actes qui l'exigent.

FICHE PRATIQUE

Ma fiche famille

Vous connaissez votre famille par cœur. Le professionnel, lui, doit comprendre les liens et les événements qui peuvent compter pour les droits de chacun.

Ce que vous allez comprendre : Présenter les personnes, les unions et les transmissions passées sans décider vous-même des parts.

1. Moi

Nom, prénom

Date et lieu de naissance

Adresse

2. Ma situation matrimoniale

- Marié - date et lieu du mariage :
- Pacsé - date d'enregistrement :
- Concubin
- Divorcé
- Veuf ou veuve - date du décès :
- Célibataire

Régime matrimonial communauté, séparation de biens, participation aux acquêts

Contrat de mariage oui / non - si oui, chez quel notaire et en quelle année

Donation au dernier vivant oui / non / je ne sais pas

3. Mon conjoint ou partenaire

Nom, prénom

Date et lieu de naissance

4. Mes enfants

Nom et prénom	Né(e) le	Issu de quelle union	Situation particulière

Situation particulière : enfant d'un premier lit, enfant du conjoint, enfant adopté, enfant résidant à l'étranger, enfant protégé ou en situation de handicap.

5. Mes petits-enfants

Nom et prénom	Né(e) le	Enfant de

6. Les donations déjà faites

À qui	Quoi	Montant ou valeur	Date exacte	Déclarée ?

Notez aussi les dons d'argent remis de la main à la main, même anciens, même modestes, même non déclarés. C'est précisément ce que le notaire a besoin de savoir avant de rédiger quoi que ce soit.

7. Testament

J'ai rédigé un testament oui / non - si oui, où est-il déposé ?

Joignez les justificatifs d'état civil demandés par l'étude : cette fiche donnera au notaire une vue d'ensemble pour préparer l'examen des pièces officielles.

FICHE PRATIQUE

Les 12 pièces à apporter chez votre notaire

La peur d'oublier un papier peut faire repousser un rendez-vous utile. Cette liste vous aide à rassembler ce qui existe et à signaler ce qui manque.

Ce que vous allez comprendre : Préparer les pièces à discuter avec le cabinet sans attendre un dossier parfait.

- 1. Ma pièce d'identité et celle de mon conjoint ou partenaire.
- 2. Le livret de famille toutes les pages remplies, y compris les mentions.
- 3. Le contrat de mariage ou de PACS s'il en existe un. À défaut, la date et le lieu du mariage suffisent pour commencer.
- 4. Le jugement de divorce s'il y a lieu, ainsi que la convention qui l'accompagne.
- 5. Les titres de propriété de chaque bien immobilier - l'acte d'achat remis par le notaire à l'époque.
- 6. Le dernier avis de taxe foncière pour chaque bien : il porte les références cadastrales.
- 7. Les relevés d'assurance-vie le relevé de situation annuel de chaque contrat, avec le numéro de contrat.
- 8. La clause bénéficiaire de chaque contrat le texte exact. Demandez-le à votre assureur si vous ne l'avez pas sous les yeux.
- 9. Les relevés de comptes et de placements un relevé récent par établissement suffit.
- 10. Les actes de donation déjà passés et les déclarations de dons manuels, si elles ont été faites.
- 11. Les tableaux d'amortissement des crédits pour connaître le capital restant dû à ce jour.
- 12. Le testament, s'il existe ou l'indication de l'endroit où il est déposé.

Les trois feuilles du guide à joindre

- Mon inventaire patrimonial, rempli.
- Ma fiche famille, remplie.
- Mon plan en une page, avec mes priorités, mes questions et les dates à faire vérifier.

SI UNE PIÈCE MANQUE, ALLEZ QUAND MÊME

Un dossier incomplet mais préparé vaut infiniment mieux qu'un rendez-vous reporté de six mois. Notez ce qui manque ci-dessous, et vous l'enverrez après.

Ce qui me manque encore

Rendez-vous le

Chez nom de l'étude, adresse, téléphone

FICHE PRATIQUE

Le message de prise de rendez-vous

Vous voulez prendre rendez-vous, mais vous ne savez pas comment résumer votre demande. Voici les mots de départ, à adapter à votre situation.

Ce que vous allez comprendre : Demander un rendez-vous, son cadre, son coût éventuel et les pièces à transmettre.

Par email

Objet : Demande de rendez-vous - préparation de transmission

Madame, Monsieur,

Je souhaite prendre rendez-vous pour organiser la transmission de mon patrimoine de mon vivant.

Pour que le rendez-vous soit utile dès la première fois, j'apporterai un dossier déjà constitué : l'inventaire de mes biens avec leur mode de détention, ma situation familiale complète, la liste des donations déjà faites avec leurs dates, et les relevés et clauses bénéficiaires de mes contrats d'assurance-vie.

Les sujets que je voudrais aborder sont : _____ .

Je suis disponible _____. Merci de m'indiquer un créneau qui vous convient, ainsi que les pièces complémentaires que vous souhaiteriez recevoir avant.

Avec mes salutations respectueuses, _____ (téléphone)

Par téléphone, si vous préférez appeler

« Bonjour, je voudrais un rendez-vous pour préparer la transmission de mon patrimoine de mon vivant. J'ai déjà préparé l'inventaire de mes biens, ma situation familiale et mes contrats d'assurance-vie : j'apporterai tout au rendez-vous. Quel serait le premier créneau possible ? »

Deux précisions utiles

- Vous êtes libre de choisir votre notaire, et de changer d'étude. Il n'y a aucune obligation d'aller chez celui qui a rédigé un acte précédent.

- Demandez dès le premier échange ce que coûteront les actes envisagés et sur quelle valeur ils sont calculés : c'est une question normale, et elle se pose au début.

Message envoyé le

Réponse reçue le

Rendez-vous fixé au

FICHE PRATIQUE

Mon compte-rendu de rendez-vous

Vous sortez du rendez-vous avec beaucoup d'informations. Ce que vous croyez retenir aujourd'hui peut devenir flou demain. Notez l'essentiel pendant qu'il est clair.

Ce que vous allez comprendre : Séparer les réponses confirmées, les pistes à étudier et les actions attribuées.

Rendez-vous du

Chez nom du notaire et de l'étude

Étaient présents

1. Ce qui a été confirmé

Mon régime matrimonial est

Une donation au dernier vivant existe oui / non

Les droits estimés aujourd'hui, par enfant

Écart avec mon propre calcul, et pourquoi

2. Ce qui a été décidé

La décision	Qui s'en occupe	Avant quelle date	Coût annoncé

3. Ce qui a été écarté, et pour quelle raison

Ce qui a été écarté	La raison donnée

Cette partie est celle qu'on oublie de noter, et c'est la plus utile dans deux ans : elle évite de reposer la même question et de recevoir une réponse différente.

4. Ce que je dois fournir

La pièce demandée	Où je la trouve	Envoyée le

5. La suite

Prochain rendez-vous

Ce qui doit être signé, et quand

POUR MON CONJOINT, OU POUR CELUI QUI LIRA CETTE FEUILLE

Voici ce qui a été dit, par qui, et ce qu'il reste à faire. En cas de question, le nom et le téléphone de l'étude sont en haut de cette feuille.

Avant de ranger cette feuille

- Je l'ai relue à voix haute avec mon conjoint.
- J'ai reporté les dates décidées sur mon plan en une page.
- J'ai rangé la feuille au classeur, à sa place.

Conservez ce compte-rendu avec les actes et courriers reçus de l'étude : vous retrouverez ainsi, au même endroit, vos notes de préparation et les réponses formalisées.

APRÈS LE DOSSIER NOTAIRE

Votre rendez-vous est préparé. Reste une question que le dossier ne peut pas trancher.

Vous n'arrivez plus avec « tous vos papiers ». Vous arrivez avec les faits qui comptent, les absences identifiées, les questions que le stress ne pourra plus vous faire oublier et le cadre tarifaire annoncé par l'étude.

Ranger vos pièces ne suffit pas à choisir ce qui convient à votre famille. Le Dossier organise l'échange ; il ne tranche ni les droits ni les options.

Le risque d'un dossier parfaitement rangé : croire que classement signifie priorité.

Même parfaitement rempli, ce dossier ne vous dit pas quelle vérification mérite de passer en premier. Vous pouvez apporter chaque pièce demandée et consacrer le rendez-vous au sujet le plus rassurant pendant qu'une date, une propriété ou une protection plus fragile continue d'attendre.

Mon plan adapté à ma situation relie les informations du dossier, révèle les hypothèses qui changent le résultat et vous donne l'ordre à préparer avant de décider.

Obtenir l'ordre adapté à ma situation

Votre espace vérifie vos achats avant d'afficher une offre. Un produit déjà acquis n'est jamais proposé une seconde fois ; le lien ne déclenche aucun paiement.

REPÈRES ET LIMITES

Pour vérifier une règle

Ces repères vous aident à préparer un échange précis. Les dates, la propriété, les donations passées et les dispositions familiales se lisent ensemble. Consultez toujours les sources officielles dans leur version en vigueur.

Donations : abattements et calcul

impots.gouv.fr - Calcul et paiement des droits

Usufruit et nue-propriété

Service Public - En quoi consiste l'usufruit ?

Assurance-vie : fiscalité au décès

impots.gouv.fr - Bénéficiaire d'une assurance-vie

Succession et famille

Service Public - Règles de succession

Réserve héréditaire et quotité disponible

Service Public - Parts protégées et testament

Forme du testament olographe

Légifrance - Code civil, article 970

Retrouver l'existence et le lieu de dépôt d'un testament

Service Public - FCDDV

Don d'argent et présent d'usage

Service Public - Don d'une somme d'argent

Anticiper une éventuelle incapacité

Service Public - Mandat de protection future

Maison transmise à plusieurs

Service Public - Indivision entre les héritiers

Tarification des notaires

Légifrance - Émoluments réglementés et honoraires des prestations non tarifées

Gardez vos documents personnels chez vous et utilisez les canaux sécurisés de vos interlocuteurs. N'envoyez pas de relevés, données de santé ou pièces de vos proches à la formation.

Une succession déjà ouverte, un conflit, une entreprise, un élément international ou une échéance proche nécessitent un professionnel. Ne retardez pas sa consultation pour finir ce guide.

Retrouvez vos fiches dans Mon dossier et réimprimez seulement celles dont vous avez besoin.